

감사결과처분요구서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△ △△△△△) (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 1개월 이내

△△△국립공원사무소 (행정상 기관주의, 행정상 통보)

제 목 불법건축물 조치 부적정
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 『국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙』 제5조제1항 규정에 의거, 소장은 지역 담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 별지 제2호서식의 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에 등재한 후 다음 각 호에 따라 처리하여야 함

1. 관계 기관에 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 다하여야 하고, 관할 수사기관에 즉시 고발하여야 한다. 다만, 상습·고의적인 위반 또는 중대한 위반이 아닌 불법행위로서 상당한 이유가 있는 경우에는 고발을 하지 않거나 유예(1개월 이내)할 수 있다.
2. 불법행위에 대한 행정대집행은 행정대집행법에 의한 행정대집행 절차에 따라 별표 제1호에 의한 구조 및 공정별 계고기준에 따라 계고 후 행정대집행을 하거나 관할지자체에 위법내용을 통보하여 행정대집행(철거 등) 및 이행강제금 부과외 등의 필요한 조치를 할 수 있도록 요청하여야 한다. 다만 불법행위자가 현장에서 즉시 자진철거 또는 원상회복하는 경우에는 그 작업을 지원할 수 있다.

* [별표 1] 구조 및 공정별 계고기준

벽체구조	지붕구조	계고기간(일)	
		미완공(지붕시공전)	완공(입주사용)
목조	합석, 스테트, 기와, 기타	7	14
조립식판넬 및 철판이프조	조립식 패널, 합석, 스테트, 기타	7	14
	이하생략		

2. 현황 및 지적내용

○ 불법건축물 현황

연번	위치	내용	용도	규모	일시	토지소유자	공정(%)
계	-		-		-		-
1	△△면 △△리 산 50-1(공원자연환경지구)	건축물 건축	주거용	48㎡	2020년	▽▽시	100

○ 불법건축물 조치 내역

- 19. 12. 공원지정 이전부터 거주한 건축물 화재 발생으로 2동 전소
- 19. 12.24. 국민신문고 탄원서 제출(△△리질아치마을협의회)
- 20. 01.08. 건축물 불법 조성 시작 → 자진철거 계도(7회) → 행위자 거부
- 20. 01.19. 불법 건축물 신축 행위 고발(○○○, 子○○○)
- 20. 01.28. 국민신문고 민원(○○○, 兄○○○)
- 20. 04.25. ○○○(협의없음), 子○○○(구약식별금)
- 20. 07.21. 대집행 의견서 제출(○○○→사무소)
- 20. 09.27. 행정대집행 계고 3차 완료(7.27.[1차], 8.26.[2차], 9.27.[3차])
- 20. 10.30. 행정대집행 연기 및 취소 탄원서 제출(○○○→사무소)
 - 실거주자(노부모) 건강 악화 사유
- 20. 11.12. 행정대집행 유예 알림
 - 실거주자(노부모) 건강 악화, 동절기 집행의 위험성
- 21. 03.11. 행정대집행 재개 알림
- 21. 04.12. 국민신문고 고충민원 제기
 - 실거주자(노부모[청각장애 3등급, 치매 4등급])가 현주소지에서 살기를 희망하며 선처 호소
- 21. 05. 국민신문고 고충민원 제기(2차)

○ △△△국립공원사무소는 불법 업무를 추진함에 있어 불법건축물 적발시 『국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙』에 따라 관할 수사 기관에 즉시 고발 조치 (다만, 상습·고의적인 위반 또는 중대한 위반이 아닌 불법행위로서 상당한 이유가

있는 경우에는 고발을 하지 않거나 1개월 이내 유예할 수 있음)하여야 하며, 구조 및 공정별 계고기준에 따라 계고 후 행정대집행을 하거나 관할지자체에 위법내용을 통보하여 행정대집행(철거 등) 및 이행강제금 부과외 등의 필요한 조치를 할 수 있도록 요청하여야 함에도,

- 2020년 1월 8일 조성하여 2020년 1월 19일 고발 조치한 불법시설물에 대하여 3차에 걸친 행정대집행 계고를 하면서 목조의 경우 14일의 기간을 부여하여야 하나 각 1개월의 계고기간을 주는 등 구조 및 공종별 계고기준을 따르지 않았으며,
- 2020년 4월 25일 구약식 처분이후 특별한 사유없이 약 3개월이 경과한 2020년 7월 21일 사전통지를 하는 등 신속한 후속조치가 이루어지지 않아 2020년 11월 12일 동절기 도래 사유로 다음해로 행정대집행을 유예하는 결과를 초래하였고,
- 2021년 3월 11일 행정대집행 재개 알림 이후 2021년 5월 감사일 현재까지도 행정대집행 등이 진행되지 않는 등 불법시설물에 대한 조치를 부적정 처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 기관주의 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 행정대집행 등 불법시설물에 대한 조치 부적정 처리

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련